

NÁJEMNÍ SMLOUVA

SMLUVNÍ STRANY

Pronajímatel: Jan Novák

Nájemce: Marie Horáková

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

Nájemné: 18 000 Kč

Nemovitost: Veselá 8, Praha 2, 120 00

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT NÁJMU	str. 3
III. DOBA NÁJMU	str. 4
IV. NÁJEMNÉ A ÚHRADY ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU	str. 4
V. JISTOTA (KAUCE)	str. 4
VI. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ BYTU	str. 5
VII. PŘEDÁNÍ BYTU A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL	str. 6
VIII. UKONČENÍ NÁJMU A PŘEDÁNÍ BYTU PO SKONČENÍ	str. 6
IX. HAVÁRIE A OPRAVY	str. 6
X. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ	str. 6
XI. PROVOZNÍ A DOKUMENTAČNÍ UJEDNÁNÍ	str. 7
XII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PŘI SKONČENÍ NÁJMU	str. 7
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 8

PREAMBULE

Tato nájemní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a v souladu s § 2235 a násl. OZ (nájem bytu).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Pronajímatel: Jan Novák, nar./IČO: 15. 3. 1975, bytem/sídlo: Dlouhá 12, Praha 1, 110 00

E-mail pronajímatele: jan.novak@email.cz

Telefon pronajímatele: +420 777 123 456

Nájemce: Marie Horáková, nar./IČO: 20. 7. 1990, bytem/sídlo: Krátká 5, Brno, 602 00

E-mail nájemce: marie.horakova@email.cz

Telefon nájemce: +420 605 987 654

II. PŘEDMĚT NÁJMU

Pronajímatel přenechává nájemci za úplaty do dočasného užívání byt nacházející se na adrese: Veselá 8, Praha 2, 120 00.

Dispozice: 2+1.

Číslo bytové jednotky: Byt č. 14, 3. patro.

Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn byt přenechat nájemci do užívání a že mu nejsou známy právní nebo faktické překážky, které by bránily řádnému užívání bytu nájemcem podle této smlouvy.

Nájemce potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se stavem předmětu nájmu a přebírá jej v tomto stavu, podrobně popsáném v příloženém předávacím protokolu.

III. DOBA NÁJMU

Nájem se sjednává na dobu: určitou, a to do 31. 12. 2026.

Nájem skončí uplynutím sjednané doby, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Výpověď nájmu před uplynutím sjednané doby je možná pouze z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou. Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu delší než tři měsíce po skončení nájmu bez námitek pronajímatele, platí, že byl nájem znovu ujednán na tutéž dobu (max. 2 roky) a za týchž podmínek (§ 2230 OZ).

IV. NÁJEMNÉ A ÚHRADY ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU

Měsíční nájemné činí 18 000 Kč.

Měsíční zálohy na plnění spojená s užíváním bytu (služby) činí 3 000 Kč.

Celková měsíční platba (nájemné + zálohy) činí 21 000 Kč.

Nájemné a zálohy na služby jsou splatné vždy do 5. dne příslušného měsíce předem.

Zálohy na služby zahrnují: vodné/stočné, teplo/TUV, společné prostory, odpad – dle skutečných nákladů správce/pronajímatele.

Pronajímatel je povinen jedenkrát ročně provést vyúčtování skutečných nákladů na plnění spojená s užíváním a doručit je nájemci do 4 měsíců od skončení účtovacího období (§ 7 zákona č. 67/2013 Sb.).

Pronajímatel může nájemci písemně navrhnout zvýšení nájemného v souladu se zákonem, zejména s ohledem na obvyklé nájemné v místě a na omezení vyplývající z § 2249 OZ. Nedohodnou-li se strany na zvýšení nájemného, postupuje se podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Elektřina a plyn odebírané přímo nájemcem na základě vlastní smlouvy s dodavatelem nejsou součástí výše uvedených záloh na služby a hradí je nájemce samostatně.

V případě prodloužení nájmu s úhradou nájemného nebo zálohy na služby je pronajímatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., a to ode dne splatnosti do dne úhrady.

V. JISTOTA (KAUCE)

Nájemce je povinen před převzetím bytu (nejpozději při podpisu smlouvy) složit pronajímateli peněžitou jistotu ve výši 54 000 Kč (tj. 3× měsíční nájemné).

Jistota slouží k zajištění pohledávek pronajímatele vzniklých z nájmu, zejména dlužného nájemného, záloh na služby, náhrady škody a nákladů na odstranění poškození bytu nad rámec obvyklého opotřebení.

Při skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit jistotu nebo její nevyčerpanou část nájemci spolu s úroky ve výši zákonné sazby (§ 2254 odst. 2 OZ), po odečtení prokázaných a řádně specifikovaných pohledávek pronajímatele. Smluvní strany doporučeně sjednávají, že pronajímatel předá vyúčtování jistoty bez zbytečného odkladu po vyklizení bytu a zjištění stavu předávaných prostor.

Pronajímatel je oprávněn z jistoty započíst své splatné a řádně specifikované pohledávky vzniklé z nájmu. O provedeném zápočtu je povinen nájemce bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět a připojit přehled započtených položek.

Peněžitá jistota a případné právo pronajímatele na zaplacení smluvní pokuty nesmí v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného (§ 2254 OZ).

VI. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ BYTU

Domácí zvířata: nájemce je oprávněn chovat v bytě zvíře, pokud tím nepůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě; o chovu zvířete je povinen pronajímatele předem informovat.

Kouření v bytě a společných prostorách: zakázáno.

Krátkodobé ubytování třetích osob za úplatu prostřednictvím platform (Airbnb, Booking.com apod.) se považuje za podnájem a je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

Podnikatelská a pracovní činnost v bytě: dovolena pouze tehdy, nezvyšuje-li opotřebení bytu ani domu nad obvyklou míru a neobtěžuje-li ostatní obyvatele; činnosti, které tato kritéria nesplňují, vyžadují předchozí písemný souhlas pronajímatele (§ 2255 OZ).

Právo pronajímatele vstoupit do bytu se řídí zákonnou úpravou (§ 2219 OZ).

Nájemce je povinen: řádně udržovat byt a zařízení v provozuschopném stavu, bez zbytečného odkladu hlásit pronajímateli závady a havárie, umožnit nezbytné opravy, hradit drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou (§ 2257 OZ), neprovádět stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele.

Nájemce je oprávněn přenechat část bytu do podnájmu jiné osobě, pokud v bytě sám trvale bydlí; o takovém podnájmu je povinen pronajímatele bez zbytečného odkladu informovat. Přenechat byt v celku nebo jeho část do podnájmu v případě, kdy nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

Nájemce je povinen na písemnou výzvu pronajímatele doložit do 7 dnů existenci platného pojištění domácnosti zahrnujícího odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s užíváním bytu (doporučený limit odpovědnosti min. 500 000 Kč). Nepředloží-li nájemce doklad o pojištění ve stanovené lhůtě, je pronajímatel oprávněn jej k tomu opakovaně písemně vyzvat; opakované nevyhovění výzvě se považuje za porušení povinností ze smlouvy.

VII. PŘEDÁNÍ BYTU A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Nájemce není oprávněn zhotovovat kopie klíčů bez předchozího souhlasu pronajímatele. V případě ztráty nebo odcizení klíčů je nájemce povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit pronajímateli. Náklady na výměnu cylindrické vložky nebo zámku hradí v takovém případě nájemce.

Byt se předává bez výslovně oznámených vad nad rámec běžného opotřebení.

VIII. UKONČENÍ NÁJMU A PŘEDÁNÍ BYTU PO SKONČENÍ

Nájem na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Pronajímatel i nájemce mohou nájem vypovědět z důvodů stanovených zákonem.

Při skončení nájmu je nájemce povinen: (a) vyklidit byt a odstranit veškeré své movité věci, (b) uvést byt do stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, (c) odevzdat všechny klíče pronajímateli a (d) umožnit provedení protokolárního předání.

V případě, že nájemce neodevzdá byt řádně a včas, je povinen hradit pronajímateli za každý den prodlení částku ve výši jednodenního nájemného.

IX. HAVÁRIE A OPRAVY

Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději do 24 hodin, oznámit pronajímateli havárii nebo závadu, která by mohla způsobit škodu (únik vody, porucha topení, elektroinstalace apod.).

Havárie je nájemce povinen zabezpečit v nezbytném rozsahu i bez předchozího souhlasu pronajímatele a neprodleně pronajímatele informovat.

Nájemce hradí běžnou údržbu bytu a drobné opravy související s užíváním bytu (§ 2257 OZ) v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 308/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za drobnou opravu podle výše nákladů se považuje oprava, jejíž náklad nepřesáhne 1 500 Kč. Celkový roční limit těchto nákladů činí 150 Kč za m² podlahové plochy bytu za kalendářní rok.

Větší opravy a rekonstrukce hradí pronajímatel, nejde-li o poškození způsobené nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil přístup do bytu.

X. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Písemnosti pronajímateli budou doručovány na adresu: Dlouhá 12, Praha 1, 110 00, případně na e-mail: jan.novak@email.cz.

Písemnosti nájemci budou doručovány na adresu pronajatého bytu: Veselá 8, Praha 2, 120 00, případně na e-mail: marie.horakova@email.cz.

Právní jednání směřující ke změně nebo ukončení nájmu se doručují osobně, doporučenou zásilkou, datovou schránkou nebo jiným prokazatelným způsobem. E-mail lze použít zejména pro běžnou provozní komunikaci a pro zasílání oznámení, pokud druhá strana takovou adresu sdělila a komunikaci tímto způsobem dlouhodobě používá.

Odmítne-li adresát zásilku převzít, považuje se za doručenou dnem odmítnutí. Nevyzvedne-li si uloženou zásilku ve lhůtě stanovené doručovatelem, považuje se za doručenou posledním dnem úložní doby, připouští-li to právní předpis a povaha doručované písemnosti.

XI. PROVOZNÍ A DOKUMENTAČNÍ UJEDNÁNÍ

Veškeré skutečnosti podstatné pro vznik, změnu nebo zánik práv a povinností z tohoto nájemního vztahu (hlášení závad a havárií, předání a vrácení klíčů, změny v obsazení domácnosti, dohody o termínech předání bytu a záznamy o provedených opravách) budou mezi stranami potvrzovány prokazatelným způsobem – přednostně formou e-mailové korespondence na adresy uvedené v čl. X, případně doporučenou zásilkou.

Při skončení nájmu bude o předání bytu sepsán protokol o předání a převzetí (Příloha č. 1 této smlouvy), jehož součástí jsou: stav měřidel ke dni předání, seznam předaných klíčů a přístupových karet, soupis předávaného vybavení a posouzení stavu každé místnosti. Pořízená fotodokumentace může být připojena jako nedílná součást protokolu.

Vznikne-li spor o rozsah poškození přesahujícího obvyklé opotřebení, zavazují se strany nejprve usilovat o smírné určení výše škody. Nedospějí-li ke shodě, jsou oprávněny přizvat odborného znalce nebo odhadce; náklady posouzení nese strana, jejíž tvrzení se ukáže jako neodůvodněné.

Nájemce odpovídá za škodu způsobenou na bytě nebo společných částech domu osobami, jímž umožnil přístup do bytu.

XII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PŘI SKONČENÍ NÁJMU

Smluvní strany si nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným skončením nájmu písemně potvrdí přesný termín a čas protokolárního předání bytu. Nedojde-li k dohodě o termínu, je pronajímatel oprávněn určit termín jednostranně v pracovní době, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dnů.

Pronajímatel je povinen vrátit jistotu nebo její nevyčerpanou část postupem dle čl. V odst. 3 smlouvy. Součástí vrácení jistoty je vždy písemný výkaz zúčtování, v němž jsou jednotlivé uplatněné pohledávky specifikovány co do důvodu, rozsahu a výše. Bez takového výkazu nelze jistotu nebo její část jednostranně zadržet nad zákonný rámec.

Vyžaduje-li stav bytu po skončení nájmu provedení oprav nebo odborného úklidu na náklady nájemce, pronajímatel nájemce o tom písemně vyrozumí před zahájením prací, sdělí mu předpokládané náklady a poskytne mu přiměřenou lhůtu k vyjádření, nejméně 5 pracovních dnů. Tím nejsou dotčena práva pronajímatele při naléhavých nebo havarijních opravách.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 67/2013 Sb. (vyúčtování služeb).

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; pronajímatel a nájemce obdrží po jednom stejnopisu.

Změny jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Změna vlastníka pronajaté věci sama o sobě nájemní vztah neruší; nabyvatel vstupuje do práv a povinností pronajímatele ode dne nabytí vlastnictví (§ 2221 OZ).

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění nepeněžitých povinností způsobené vyšší mocí (vis maior), tj. událostí mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou (§ 2913 odst. 2 OZ). Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

XIV. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

PRONAJÍMATEL

(vlastnoruční podpis)

NÁJEMCE

Smlouva nabývá platnosti podpisem pronajímatele a nájemce. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO NÁJEMNÍ SMLOUVU

- Současně s podpisem smlouvy proveďte předání bytu a sepište předávací protokol.
- Zdokumentujte stav nemovitosti fotografiemi (měřidla, stěny, podlahy, spotřebiče).
- Nájemce obdrží veškeré klíče; jejich počet zapište do předávacího protokolu.
- Jistota (kauce) musí být převedena dohodnutým způsobem; uchovejte doklad o úhradě.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO NÁJEMNÍ SMLOUVU:

- Adresa a dispozice bytu odpovídají skutečnosti
- Výše nájemného a záloh na služby je správná
- Výše jistoty nepřekračuje trojnásobek měsíčního nájemného (§ 2254 OZ)
- Způsob vyúčtování služeb je upraven
- Předávací protokol je připraven k podpisu